(الثانية لو قطع شجر الحرم فعليه جزاء واحد) وفيه انه لا مدخل له في الاحرام مطلقا حتى يستثنى مما يجب على القارن جزآن فيما على المفرد جزاء واحد (الثالثة لو نذر حجة او عمرة ماشيا فقرن وركب) اى في زمان لا يجوز له ان يركب (فعليه دم واحد) لان او التنويعية لا تفيد معنى الجمعية فضلا عن المعية (الرابعة لو طاف للزيارة جنبا أو على غير وضوء) كان الاخصر والاظهر ان يقول او محدثا ولعل المراد بالوضوء الطهارة الحقيقية أو الحكمية عند جواز التيمم بالشروط الشرعية (او للعمرة كذلك) اى طاف لها جنبا او محدثا (فعليه جزاء واحد) اذ لا فرق بينه وبين المفرد فان جناية طواف الزيارة مختصة بالحج سواء يكون مفردا او قارنا وسواء خرج من احرامه بالحل اولا وجناية طواف العمرة خاصة بالمفرد للعمرة كما يدل عليه أو التنويعية بخلاف ما اذا طاف القارن لعمرته جنبا او محدثا وللزيارة كذلك فانه لا شك من تعدد الجزاء وهذا معنى قوله (وان طاف لهما كذلك فعليه جزآن) اى سواء كان مفردا بكل منهما او قارنا بهما (الخامسة لو أفاض قبل الامام من عرفة) اى من غير عذر ولم يتحقق الغروب (فعليه دم واحد) لانه من واجبات الحج خاصة ليس له تعلق باحرام العمرة (السادسة لو ترك الوقوف بمزدلفة) اى بغير عذر (فعليه دم واحد) للامر (السابعة لو حلق قبل الذبح فعليه دم واحد) مع ما فيه من الخلاف في وجوب الترتيب والعلة ما تقدمت (الثامنة لو أخر الحلق عن أيام النحر فعليه دم) واحد لما سبق (التاسعة لو أخر الذبح عنها فعليه دم واحد العاشرة لو ترك الرمي) اى كله أو بعضه مما يجب عليه دم أو صدقة (فعليه دم واحد) أو جزاء واحد (الحادية عشر لو ترك احد السعيين) اى سعي العمرة أو الحج (فعليه دم واحد) لنقصان حجه أو عمرته (الثانية عشر لو ترك طواف الصدر) بفتحتين أي طواف الوداع (فعليه دم واحد) لانه متعلق بالحاج الآفاقي دون المعتمر مطلقا واعلم انه قال في الكبير يمكن أن يدخل الرابع وما بعده في اختلاف المشايخ في القارن اذا جنى بعد الوقوف ويمكن ان لا يدخل في الاختلاف بل يبقى على الاتفاق لما علل بعضهم بأن هذه الافعال لا تعلق لها بالعمرة بخلاف الصيد ونحوه انتهى وهذا هو الظاهر الذي لا يتصور خلافه كما لا يخفى ثم قال أما الرابع والخامس فظاهر واما السادس اى الذي جعل في الصغير هو السابع فعلى تخريج شيخ الاسلام لا يكون جناية الا على احرام الحج وعن تخريج غيره يكون جناية على الاحرامين قلت لا يظهر وجه تعدد جنايته باعتبار الحلق قبل الذبح اذا وقع بعد الصبح واما اذا حلق قبل الصبح فلا شك انه جناية في حقهما فعليه دمان ولا يتصور خلاف حينئذ فلعل محل التخريجين باختلاف الوقتين واما قول المصنف في الكبير ويمكن ان تكون جنايته على احدهما ايضا فخطأ ظاهر اذ لا يصح كون جنايته حينئذ على العمرة فقط دون الحج ثم قال واما اختلاف المشايخ فيما اذا جنى بعد الوقوف فقال شيخ الاسلام خواهرزاده ومن تبعه كصاحب النهاية والكفاية وقوام الدين الاتقاني وغيرهم انه يلزمه جزاء واحد ونسب ذلك صاحب النهاية الى علمائنا حيث قال قال علماؤنا اذا قتل القارن صيدا بعد الوقوف قبل الحلق لزمه قيمة واحدة وذكر في الكافي اتفاق علمائنا على ذلك قلت لعل كلامهم محمول على ما قبل الحلق بعد او انه وزمان جوازه وكلام غيره على ما قبله حين يحرم عليه حلقه بلا خلاف ولا يبعد ان تحمل هذه المسئلة على صيد الحرم كما يشير اليه قوله لزمه قيمة واحدة لما سبق من ان من قتل صيد الحرم فعليه قيمته محرما كان القاتل أو حلالا فان قوله محرما متناول لما يكون محرما بالتسكين أو بأحدهما وبهذا يندفع جميع ما أورده علماء الانام على شيخ الاسلام على ما ذكره المصنف

فقال

عن جده الحافظ التقي ابن فهد فقال أنبأنا الامام المسند أبو اليمن محمد بن أحمد ابن ابراهيم الطبري عن محمد ابن أحمد بن امين الاقشهري قال انبأنا أبو الفضل عبد الرحمن ابن أحمد المهلوني عن الامام العارف بالله تعالى أبي العباس أحمد البوني رحمه الله تعالى أنه قال يوم عرفة يوم شرفه الله تعالى يمحو الذنوب وتنور القلوب قد جمع الله فيه من غالب الاقاليم والالسنة والمقامات من سمع النداء الاول في الوجود الاول فأجاب من سمع النداء اجابة اضطرارية خاصية من النداء والمنادي والزمان بالحداث